

Sama laki ei takaa samanlaisia prosesseja ja samoin pelisäännöin saavutettua lopputulosta. Kun otetaan huomioon kuntien erilaiset haasteet, on selvää, että ihan neolosuhteet eivät läheskään aina toteudu. Olisi naiivia kuvitella, etteikö epätodellisuuden maankäytön ja rakentamisen alalla liittyisi myös tahallisia väärinkäytöksiä. Pelkkä luottamus ja optimistiset odotukset eivät takaa tavoiteltua lopputulosta. Timo Järvensivu kirjoittaa perusteettomasta luottamuksesta, jossa toivottava ja ehkä aiemmin toiminutkin asia on muuttunut ongelmalliseksi, mutta johon edelleen varauksetta luotetaan.⁶⁶³ Osassa kuntia luottamukselle on katetta, mutta laajan kuntakentän erilaisia todellisuuksia ei ole selvästikään otettu huomioon, vaikka jo maankäyttö- ja rakennuslakia valmisteltaessa huomioita kiinnitettiin siihen, että suunnittelujärjestelmä vaatii toimiakseen kuntiin riittävän kaavoituksen asiantuntemuksen sekä halun parempaan toimintakulttuuriin.⁶⁶⁴ Tällaisen syntyemisestä ei kuitenkaan ole pidetty huolta.

Viime kädessä suojelukysymykset kulminoituvat purkamislupien yhteydessä. Purkamisluvan saaminen ei ole erityisen vaikeaa, sillä sen myöntämisen voi lopulta estää vain suojelu asemakaavalla tai rakennusperintölailla.⁶⁶⁵ Toisaalta taustalla on ollut ajatus prosessista, jossa etenkin vanhentuneiden kaavojen osalta suojelutarve ensin tutkittaisiin.

näinhän tää on rakennettu tää systeemi ja se on niinku oikeusharkintaa, että ei lupaviranomainen voi ikään kuin vaan sillä perusteella, että joo, että olisi kiva, että se rakennus säilyisi niin hylätä sitä purkamislupaa tilanteessa, jossa ei ole nähty aiheelliseksi lähteä kaavoituksen keinoin tai rakennusperintölain turvin kohdetta suojelemaan. Näinhän se nyt vaan menee. (H11)

Vaikka suojelu on tavoiteltu ratkaistavan asemakaavalla, kunnan on itsehallintonsa nojalla mahdollista sivuuttaa tavoiteltu prosessi. Tutkimusaineistossa tulee esille, että kunnissa käytetään kaavamuutosten sijaan resurssisyistä ja nopeamman ratkaisun toivossa myös poikkeamislupia ja suoria lupamenettelyjä. Näissä menettelyissä osallistumisen mahdollisuudet ovat rajoitettuja eikä selvityksiä vaikutusten arviointeineen tarvita.

ilman muuta siis menettely, että piipulle haetaan purkamislupaa tällaisen lupamenettelyn kautta, niin sehän on todella väärä menettely, koska silloinhan siitä päättää hyvin pieni määrä ihmisiä. Kyllä tää kaavallinen tarkastelu nyt antaa sille toisenlaiset mahdollisuudet. (H12)

Suomessa on paljon rakennuskantaa, joiden kulttuurihistorialliset arvot on tunnistettu inventoinneissa ja ylemmillä kaavatasoilla, mutta asemakaavoitus puuttuu. Tällaisia alueita on Suomessa paljon, sillä suurten kaupunkien pinta-alasta asemakaavoitettu on noin neljännes, keskisuurten noin kymmenesosa, ja pienten

⁶⁶³ Järvensivu, T. 2016. Perusteeton luottamus on muutostyön salakavala este. S. 257–258.

⁶⁶⁴ HE 101/1998.

⁶⁶⁵ Purkamislupamenettelyyn tullessa on mahdollista ottaa aikalisä ja toteuttaa suojelu joko asemakaavalla (ja sen laatimisen ajaksi rakennuskiellolla turvata kohde) tai rakennusperintölailla. Jos näihin toimiin ei ryhdytä, eikä ympäristöministeriö anna kaavoitusmääräystä, purkamislupamenettelyssä ei ole juridista estettä rakennuksen purkamiselle. Ks. esim. KHO:2021:185: *Kunnalla oli harkintavaltansa puitteissa mahdollisuus päättää, mille alueille ja missä aikataulussa asemakaavoja laaditaan.*